

AULA DE MARCAÇÕES

3.5.2. O caderno de textos definitivos da prova prático-profissional não poderá ser assinado, rubricado e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que o identifique em outro local que não o apropriado (capa do caderno), sob pena de ser anulado. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da prova prático-profissional e a eliminação do examinando.

3.5.4. As provas prático-profissionais deverão ser manuscritas, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de examinando com deficiência que solicitou atendimento especial para esse fim, nos termos deste edital. Nesse caso, o examinando será acompanhado por um agente devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.

3.5.5. O examinando receberá nota zero nas questões da prova prático-profissional em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no subitem anterior.

3.5.6. Na redação das respostas às questões discursivas, o examinando deverá indicar, obrigatoriamente, a qual item do enunciado se refere cada parte de sua resposta ("A", "B", "C" etc.), sob pena de receber nota zero.

3.5.7. Para a redação da peça profissional, o examinando deverá formular texto com a extensão máxima definida na capa do caderno de textos definitivos; para a redação das respostas às questões discursivas, a extensão máxima do texto será de 30 (trinta) linhas para cada questão. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.

3.5.7.1. O examinando deverá observar atentamente a ordem de transcrição das suas respostas quando da realização da prova prático-profissional, devendo iniciá-la pela redação de sua peça profissional, seguida das respostas às quatro questões discursivas, em sua ordem crescente. Aquele que não observar tal ordem de transcrição das respostas, assim como o número máximo de páginas destinadas à redação da peça profissional e das questões discursivas, receberá nota 0 (zero), sendo vedado qualquer tipo de rasura e/ou adulteração na identificação das páginas, sob pena de eliminação sumária do examinando do Exame.

3.5.8. Quando da realização das provas prático-profissionais, caso a peça profissional e/ou as respostas das questões discursivas exijam assinatura, o examinando deverá utilizar apenas a palavra “ADVOGADO...”. Ao texto que contenha outra assinatura, será atribuída nota 0 (zero), por se tratar de identificação do examinando em local indevido.

3.5.9. Na elaboração dos textos da peça profissional e das respostas às questões discursivas, o examinando deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação ou informações além daquelas fornecidas e permitidas nos enunciados contidos no caderno de prova. Assim, o examinando deverá escrever o nome do dado seguido de reticências ou de “XXX” (exemplo: “Município...”, “Data...”, “Advogado...”, “OAB...”, “MunicípioXXX”, “DataXXX”, “AdvogadoXXX”, “OABXXX” etc.). A omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução do problema proposto acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando nesta fase.

3.5.11. O texto da peça profissional e as respostas às questões discursivas serão avaliados quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio do raciocínio jurídico, à fundamentação e sua consistência, à capacidade de interpretação e exposição e à técnica profissional demonstrada, sendo que a mera transcrição de dispositivos legais, desprovida do raciocínio jurídico, não ensejará pontuação.

3.5.12. As questões da prova prático-profissional poderão ser formuladas de modo que, necessariamente, a resposta reflita a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

► MATERIAL/PROCEDIMENTOS PERMITIDOS

- Legislação não comentada, não anotada e não comparada.
- Códigos, inclusive os organizados que não possuam índices estruturando roteiros de peças processuais, remissão doutrinária, jurisprudência, informativos dos tribunais ou quaisquer comentários, anotações ou comparações.
- Súmulas, Enunciados e Orientações Jurisprudenciais, inclusive organizados, desde que não estruturam roteiros de peças processuais.
- Leis de Introdução dos Códigos.
- Instruções Normativas.
- Índices remissivos, em ordem alfabética ou temáticos, desde que não estruturam roteiros de peças processuais.
- Exposição de Motivos.
- Regimento Interno.
- Resoluções dos Tribunais.
- Simples utilização de marca texto, traço ou simples remissão a artigos ou a lei.
- Separação de códigos por clipes.
- Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com impressão que contenha simples remissão a ramos do Direito ou a leis.

✓ **Observação:** As remissões a artigo ou lei são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados. Quando for verificado pelo fiscal advogado que o examinando se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar as regras de consulta previstas neste edital, formulando palavras, textos ou quaisquer outros métodos que **articulem a estrutura de uma peça jurídica**, o uso do material será impedido, sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao examinando.

O QUE É PERMITIDO



DO AVISO-PRÉVIO

► Art. 7º, XXI, da CF. **Lei: 12.506/11**

Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:



Art. 792. Os maiores de 18 (dezoito) anos e menores de 21 (vinte e um) anos e as mulheres casadas poderão pleitear perante a Justiça do Trabalho sem a assistência de seus pais, tutores ou mordos.

- LCA: Lei n. 8.069, de 13-7-1990.
- Estatuto da Mulher Casada: Lei n. 4.721, de 27-8-1962.

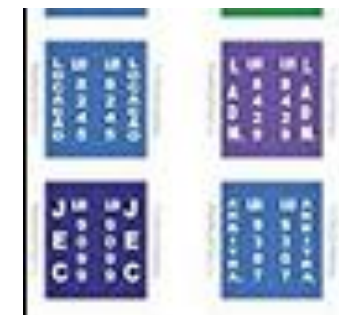
Art. 793. A reclamação trabalhista da menor de 18 (dezoito) anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou procurador nomeado em juízo.

§ 1.º As demais exceções serão guardadas como matéria de defesa.

§ 2.º Das decisões sobre matéria de suspensão e incompetência, quanto a estas, se terminativo feito, não caberá recurso, podendo, entanto, as partes alegar-las no caso de recurso que couber de final.

§ 3.º Com redação determinada pelo Decreto-lei n. 8.732, de 19-1-1946.

§ 4.º Vide art. 893, § 1.º, da CLT.



► **MATERIAL/PROCEDIMENTOS PROIBIDOS**

- ✗ Códigos comentados, anotados, comparados ou com organização de índices estruturando roteiros de peças processuais.
- ✗ Jurisprudências.
- ✗ Anotações pessoais ou transcrições.
- ✗ Cópias reprográficas (xerox).
- ✗ Utilização de marca texto, traços, símbolos, post-its ou remissões a artigos ou a lei de forma a estruturar roteiros de peças processuais e/ou anotações pessoais.
- ✗ Utilização de notas adesivas manuscritas, em branco ou impressas pelo próprio examinando.
- ✗ Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco.

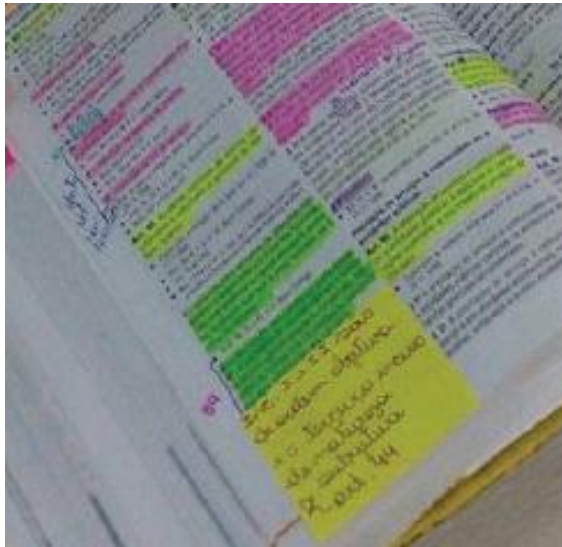
- ✗ Impressos da Internet.
- ✗ Informativos de Tribunais.
- ✗ Livros de Doutrina, revistas, apostilas, calendários e anotações.
- ✗ Dicionários ou qualquer outro material de consulta.
- ✗ Legislação comentada, anotada ou comparada.
- ✗ Súmulas, Enunciados e Orientações Jurisprudenciais comentados, anotados ou comparados.

Quando possível, a critério do fiscal advogado e dos representantes da Seccional da OAB presentes no local, poderá haver o isolamento dos conteúdos proibidos, seja por grampo, fita adesiva, destacamento ou qualquer outro meio. Caso, contudo, seja constatado que a obra possui trechos proibidos de forma aleatória ou partes tais que inviabilizem o procedimento de isolamento retromencionado, o examinando poderá ter seu material recolhido pela fiscalização, sendo impedido seu uso.

Os materiais que possuírem conteúdo proibido não poderão ser utilizados durante a prova prático-profissional, sendo garantida ao fiscal advogado a autonomia de requisitar os materiais de consulta para nova vistoria minuciosa durante todo o tempo de realização do Exame.

O examinando que, durante a aplicação das provas, estiver portando e/ou utilizando material proibido, ou se utilizar de qualquer expediente que vise burlar as regras deste edital, especialmente as concernentes aos materiais de consulta, terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do Exame.

O QUE É PROIBIDO



- AULAS;
- LER LIVRO DE TEORIA;
 - CÓPIAS DAS PEÇAS;
- RESOLUÇÃO DE QUESTÕES;
 - PALAVRAS CHAVES
 - SIMULADOS;
 - TEMPO!!!!

[illegible]

NOME	ESTRUTURA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Art. 840 da CLT: A reclamação poderá ser escrita ou verbal. §1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) § 2º Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) §3º Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)	ENDEREÇAMENTO QUALIFICAÇÃO FATOS FUNDAMENTOS - Justiça gratuita - Teses PEDIDOS - Julgamento totalmente procedente da ação para ... - Citação / notificação da empresa reclamada para comparecer à audiência e contestar a ação, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato + art. 467 da CLT + art. 477, § 8º da CLT + liberação das guias do seguro desemprego, sob pena de indenização (súm. 389, II do TST) + liberação das guias de FGTS + justiça gratuita (art. 790, §3º da CLT) + Honorários (art. 791-A da CLT) - Protesta - Valor da causa ENCERRAMENTO (Termos em que, pede e espera deferimento. Cidade, dia de mês de ano. Advogado OAB) <u>OBS:</u> se tiver pedido liminar: primeiro pede a concessão da tutela de urgência para (o que você vai pedir, por exemplo – reintegração) e para, no mérito, o julgamento totalmente procedente confirmando a liminar <u>OBS:</u> não esquecer de liquidar todos os pedidos R\$ ____

CONTESTAÇÃO

Art. 847 da CLT: Não havendo acordo, o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes.

OBS: impugnação específica

ENDEREÇAMENTO

PROCESSO Nº:

QUALIFICAÇÃO

PRELIMINARES (Art. 337 do CPC)

PREJUDICIAIS (Art. 7º, XXIX da CF)

MÉRITO

CONCLUSÃO

- Acolher a preliminar, extinguindo o feito sem solução do mérito;
- Caso ultrapassadas as preliminares, acolha a prejudicial, extinguindo o feito com solução do mérito
- Julgamento totalmente improcedente da reclamação trabalhista para (rebater todos os pontos da inicial)
- Honorários (art. 791 – A da CLT)
- Protesta

ENCERRAMENTO (Termos em que, pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano. Advogado OAB)

MATERIAL NECESSÁRIO PARA MARCAÇÃO

- RÉGUA
- MARCADOR DE TEXTO (4 CORES NO MÍNIMO)
 - LÁPIS
 - CLIPES

MARCAÇÕES



- SEPARAÇÃO POR CORES

EXEMPLO:

AMARELO: COMUM

LARANJA: PRAZOS / DATAS /
NÚMEROS

ROSA: EXCEÇÕES

VERDE: PRINCÍPIOS /
REMISSÕES

MARCAÇÕES NA CLT

art. 55, Lei 5764/71 / OJ 259, TST; §1º, art. 625-B, CLT; §7º, art. 3º, Lei 8.213/92, Sum.

§ 3º

Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação. (Redação dada pela Lei n. 7.543, de 2.10.1986, DOU 3.10.1986) ART. 6º, Lei 4783/89; ART. 494, CLT; Sum. 197, STF.

(x) §9º, art. 3º, Lei 8.036/90

REMISSÕES PERMITIDAS

Simple remissão a artigo ou lei (para referenciar assuntos isolados) poderá constar manuscrita diretamente nas folhas dos códigos. **Não há limite definido de número de remissões por página!** Quando for verificado pelo fiscal que o examinando se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar as regras de consulta previstas no Edital, articulando a estrutura de uma peça jurídica, o material deverá ser isolado/recolhido, sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao examinando.

EMPREITADA — EMPREITEIRO — anotação na Carteira de Trabalho: CLT: art. 34 — contrato de empreitada: CC, arts. 610 a 626 — dissídio; competência das Varas: CLT: art. 652 — remuneração; limite mínimo: CLT: art. 78 — subempreitada; responsabilidade: CLT: art. 455	— morte do emp — não jornalística — prestadora de s — empregados d — da tomadora; i — 3.1.1974:TST: — obrigações qu — 425 a 433 — proporcionali — arts. 352 e 30 — relações de e — segurança e — a 201
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS — ECT — Plano de Cargos e Salários; progressão horizontal por antiguidade; necessidade de deliberação da diretoria para comprovar o efetivo cumprimento dos requisitos do PCCS; condição puramente potestativa para a concessão da promoção; invalidade: TST: OJ-SDI-1 (transitória) n. 71	
EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL — V. Empresa — correção monetária; art. 46 do ADCT/CF: TST: Súmula n. 307	EMPRESAS AGRICOLAS — contribuição — valor da hab — dustrial: TRF:
EMPRESAS DE TRANSPORTES — execução; créditos trabalhistas: Lei n. 6.024/74: TST:	EMPRESAS DE P

mente publicada. • Vide art. 62, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988. • Os arts. 101 a 104 da Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), dispõem sobre a vigência de leis tributárias, dos atos administrativos e convênios tributários. • Dispõe o art. 8.º da Lei Complementar n.º 95, de 26 de fevereiro de 1998: “Art. 8.º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento; reservada a cláusula ‘entra em vigor na data de sua publicação’ para as leis de pequena repercussão. § 1.º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. § 2.º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número) dias de sua publicação oficial’.” § 1.º Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quan-	de a Constituição de 1946. § 3.º Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. § 4.º As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Art. 2.º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1.º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2.º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. § 3.º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Art. 3.º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Art. 4.º Quando a lei for omissa, o juiz
--	---

1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de car-

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º.

- V. art. 247, CF.



COMO FAZER REMISSÕES

LIVRO 2

DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS, **pois** trabalhava de forma não eventual, dois dias da semana no interior e os demais na capital, com subordinação, prestando contas todos os dias com seu empregador tanto no início quanto no fim da jornada e onerosidade, percebendo um salário mínimo mensal mais ajuda de custo, nos termos dos arts. 13 e 29 e arts. 2º e 3º da CLT.

ART. 13

Art. 29

Art. 2º

Art. 3º

ART. 29

Art. 13

Art. 2º

Art. 3º

ART 2º

Art. 13

Art. 29

Art. 3º

ART 3º

Art. 13

Art. 29

Art. 2º

COMO FAZER REMISSÕES

ANATOMIA DAS TESES

HORAS NOTURNAS

O reclamante tem direito ao **pagamento do adicional noturno 20% pelo trabalho porque trabalhava** (diga a jornada noturna), **sem o pagamento de qualquer adicional, nos termos** do art. 73 da CLT e art. 7º inc. IX da CF.

ART. 73 DA CLT

Art. 7º, IX da CF

ART. 7º, IX DA CF

Art. 73 da CLT

COMO FAZER REMISSÕES

SIMULADOS - PEÇA

Horas extras: requerer o pagamento de 2 horas extras por dia com adicional de 50% às segundas e quartas-feiras por trabalhar até às 18h **(0,50)**. Indicação do art. 7º, inc. XVI CF **OU** art. 59 da CLT **(0,10)**. Total: **0,60**

Salário família: requerer o pagamento do salário-família por ter entregado ao empregador certidão de nascimento de filho menor de 14 anos de idade **(0,10)**. Indicação do art. 66 da Lei 8.213/91 **OU** art. 7º, XII da CF **OU** art. 83 do Decreto 3048/99 **OU** art. 2º da Lei 4266/63 **(0,10)**. Total: **0,20**

HORAS EXTRAS	
ART. 7º, XVI DA CF	ART. 59 DA CLT
Art. 59 da CLT	Art. 7º, XVI da CF

SALÁRIO FAMÍLIA			
ART. 66 DA LEI 8.213/91	ART. 7º, XII DA CF	ART. 83 DO DEC 3048/99	ART. 2º DA LEI 4266/63
Art. 7, XII da CF	Art. 66 da Lei 8.213/91	Art. 66 da Lei 8.213/91	Art. 66 da Lei 8.213/91
Art. 83 do Dec. 3048/99	Art. 83 do Dec. 3048/99	Art. 7, XII da CF	Art. 7, XII da CF
Art. 2º da Lei 4266/63	Art. 2º da Lei 4266/63	Art. 2º da Lei 4266/63	Art. 83 do Dec. 3048/99

COMO FAZER REMISSÕES

SIMULADOS - QUESTÕES

QUESTÃO 01.

a) Inexistência de garantia no emprego porque não houve acidente do trabalho **OU** porque não recebeu auxílio doença acidentário **(0,55)**. Indicação Art. 118 Lei 8.213/91 **OU** Súmula 378, II, TST **(0,10)**. **Total: 0,65**

b) Sim, por haver disposição legal expressa **(0,50)**. Indicação do Art. 20, XVIII, Lei 8.036/90 **OU** Art. 99, Lei 13.146/15 **(0,10)**. **Total: 0,60**

TOTAL: 1,25

ITEM A		ITEM B	
ART. 118 DA LEI 8.213/91	SÚMULA 378, II DO TST	ART. 20, XVIII DA LEI 8.036/90	ART. 99 DA LEI 13.146/15
súm. 378, II do TST	Art. 118 da Lei 8.213/91	Art. 99 da Lei 13.146/15	Art. 20, XVIII da Lei 8.036/90

1ª PEÇA OU QUESTÕES ?

- Verificar no simulado a forma que você melhor raciocina.
- Opinião:
- Quando errar algo: Quando for escrever e por algum motivo escrever alguma palavra errada, você deve passar um traço simples em cima e continuar do lado

—~~EXEMPLO~~ exemplo

PEÇA

- Identificar a peça
- Identificar para quem você vai advogar
- **Sugestão:**

Peça:

Cabimento / artigo:

Reclamante / Recorrente / Exequente:

Reclamado / Recorrido / Executado:

Preliminar:

Prejudicial:

Teses / Mérito:

Finalização:

PEÇA

FORMATO DE AÇÃO:

Endereçamento

Qualificação

Fatos

Preliminar

Fundamentos

Pedidos

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

INQUÉRITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO

AÇÃO DE CUMPRIMENTO

AÇÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

CONTESTAÇÃO

CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

HABEAS CORPUS

MANDADO DE SEGURANÇA

AÇÃO RESCISÓRIA

AÇÃO MONITÓRIA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

DISSÍDIO COLETIVO

AÇÃO ORDINÁRIA

AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

PEÇA

FORMATO DE RECURSO:

FOLHA DE ROSTO

ENDEREÇAMENTO

PROCESSO Nº:

QUALIFICAÇÃO

- Remessa para o Tribunal Regional do Trabalho da ____ª Região
- Tempestividade de 8 dias
- custas processuais recolhidas (art. 789 da CLT)
- Depósito recursal realizado (art. 899 e §§ da CLT)
- Notificação da parte contrária para contrarrazões (art. 900 da CLT)
- Tempestividade

OBS: se for empregado recorrendo, não fala de custas nem de depósito recursal (se for beneficiário da justiça gratuita).

OBS: só há depósito recursal se houver condenação em dinheiro.

FORMATO DE RECURSO:

RAZÕES

ENDEREÇAMENTO

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

PRELIMINARES

PREJUDICIAIS

MÉRITO

CONCLUSÃO

- CPR (CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso para a REFORMA DA DECISÃO
- Acolher a preliminar
- Acolher a prejudicial
- Requer no mérito (especificar)

ENCERRAMENTO (Termos em que, pede e espera provimento. Cidade, dia de mês de ano. Advogado OAB)

PEÇA

FORMATO RECURSO
RECURSO ORDINÁRIO
RECURSO DE REVISTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONTRARRAZÕES AO RECURSO (ESPECIFICAR O RECURSO)
AGRAVO
EMBARGOS

PEÇA

EXECUÇÃO COM FORMATO DE AÇÃO

EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGOS DE TERCEIRO

EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE

AÇÃO DE EXECUÇÃO

IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO

CONTESTAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

EXECUÇÃO COM FORMATO DE RECURSO

AGRAVO DE PETIÇÃO

CLIPES

1 Cor (exemplo: **azul**): formato de ação

1 Cor (exemplo: **verde**): formato de recurso

1 Cor (exemplo: **vermelho**): execução

Reclamação Trabalhista (art. 840 da CLT): clipe **azul**

Recurso Ordinário (art. 895, I da CLT): clipe **verde**

Impugnação à liquidação (art. 884 da CLT): clipe **vermelho** + **azul**

Agravo de Petição (art. 897, a da CLT): clipe **vermelho** + **verde**

- **Índice**

IDENTIFICAÇÃO PALAVRAS CHAVES

QUESTÕES

Ênio, metalúrgico na sociedade empresária Metal Pesado Ltda., candidatou-se e foi eleito diretor do sindicato dos metalúrgicos de sua categoria em 2021. Ênio foi empossado no mesmo ano para cumprir mandato de 2 anos e participava de reuniões no sindicato quando chamado. Por descuido, o sindicato não avisou ao empregador de Ênio acerca da sua eleição como dirigente sindical, somente vindo a fazê-lo 1 ano após, em 2022. Na semana seguinte a essa comunicação do sindicato, o contrato de Ênio foi rompido sem maiores explicações. Ênio, então, ajuizou reclamação trabalhista postulando sua reintegração. Em defesa, a sociedade empresária sustentou ser indevido o retorno porque a comunicação acerca da eleição aconteceu fora do prazo legal (Art. 543, § 5º, da CLT) e pelo fato de a sociedade empresária ignorar o fato da eleição até então. Ademais, sustentou que a dispensa se deu por justa causa, porque o empregado utilizava grande parte do seu tempo na empresa para vender roupas, perfumes e outros acessórios, sem autorização do empregador, incidindo nos termos do Art. 482, alínea c, da CLT. Considerando os fatos narrados e o entendimento consolidado do TST, como advogado(a) de Ênio, responda aos itens a seguir.

IDENTIFICAÇÃO PALAVRAS CHAVES

1º passo – entender a questão. O que aconteceu aqui?

Enio era metalúrgico, candidatou-se e foi eleito diretor do sindicato dos metalúrgicos. Foi empossado em 2021 para cumprir mandato de 2 anos. O sindicato não avisou ao empregador sobre a eleição do dirigente sindical, o que fez só em 2022. Uma semana após o contrato foi rompido. Enio ajuizou RT requerendo a reintegração.

Na defesa, a empresa disse que não cabia reintegração pois a comunicação foi fora do prazo e que a dispensa se deu por justa causa porque ele utilizava o tempo na empresa para vender roupas, perfumes e outros acessórios.

- A) Que argumento jurídico você apresentaria em réplica acerca da alegação da empresa de comunicação intempestiva da eleição? Justifique. **(Valor: 0,65)**

2º passo – encontrar as palavras chaves: dirigente sindical / estabilidade

3º passo – ler a pergunta novamente. O que você alegaria sobre a comunicação intempestiva?

Resposta: Que a ciência do empregador ocorreu na vigência do contrato de trabalho **(0,55)**. Indicação da Súmula 369, inciso I, do TST **(0,10)**. Total: **0,65**

IDENTIFICAÇÃO PALAVRAS CHAVES

b) Acerca da alegada dispensa por justa causa, que argumento jurídico de natureza processual você apresentaria em réplica? Justifique. **(Valor: 0,60)**

2º passo – encontrar as palavras chaves: dirigente sindical / dispensa por justa causa

3º passo – ler a pergunta novamente. Qual argumento jurídico de natureza processual apresentaria em réplica?

Resposta: Que seria necessário inquérito (judicial ou para apuração de falta grave)(0,50).
Indicação da Súmula 379 do TST **OU** Súmula 197 do STF. **(0,10)**. Total: **0,60**

IDENTIFICAÇÃO PALAVRAS CHAVES

Jéssica trabalha como operadora de telemarketing em uma sociedade empresária, oferecendo vários produtos, por telefone (seguro de vida, seguro saúde e plano de capitalização, entre outros).

A empregadora de Jéssica propôs que ela trabalhasse de sua residência, a partir de fevereiro de 2018, o que foi aceito. Então, a sociedade empresária montou a estrutura de um home office na casa de Jéssica, e o trabalho passou a ser feito do próprio domicílio da empregada.

Passados 7 (sete) meses, a sociedade empresária convocou Jéssica para voltar a trabalhar na sede, a partir do mês seguinte, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para as adaptações necessárias. A empregada não concordou, argumentando que já havia se acostumado ao conforto e à segurança de trabalhar em casa, além de, nessa situação, poder dar mais atenção aos dois filhos menores. Ela ponderou que, para que a situação voltasse a ser como antes, seria necessário haver consenso, mas que, no seu caso, não concordava com esse retrocesso.

Diante da situação retratada e dos ditames da CLT, responda aos itens a seguir.

IDENTIFICAÇÃO PALAVRAS CHAVES

1º passo – entender a questão. O que aconteceu aqui? A empregada é operadora de telemarketing e a empregadora ofereceu para trabalhar de sua residência, montando toda uma estrutura. Passou um tempo, a empresa pediu para a empregada voltar, deu 30 dias para adaptações e a empregada não concordou e que para voltar, deveria ter um consenso.

A) Analise se a empregada tem razão em negar-se a voltar a trabalhar fisicamente nas dependências da sociedade empresária. Justifique. (Valor: 0,65)

2º passo – encontrar as palavras chaves: telemarketing / teletrabalho / trabalho remoto

3º passo – ler a pergunta novamente. A empregada tem razão? Sim ou não? Observar que na pergunta ele quer saber se ela tem razão em negar-se a voltar a trabalhar. Ela negou por que? No enunciado diz que a mudança deveria ser consensual, pelo dispositivo encontrado, é necessário o consenso? Sim ou não?

1ª pergunta: resposta: não / 2ª pergunta: resposta: não

Resposta: Não, a empregada não tem razão (1ª pergunta), porque é direito do empregador retornar do trabalho em domicílio para presencial, sendo desnecessária a concordância para mudança do regime de teletrabalho (2ª pergunta) para o presencial. Indicação Art. 75-C, § 2º, CLT.

IDENTIFICAÇÃO PALAVRAS CHAVES

B) Se Jéssica ajuizasse ação postulando horas extras no período em que atuou em seu domicílio, que tese você, contratado(a) pela sociedade empresária, sustentaria? Justifique. (Valor: 0,60)

2º passo – encontrar as palavras chaves: horas extras / teletrabalho / trabalho remoto / jornada de trabalho

3º passo – ler a pergunta novamente. A reclamante tem direito as horas extras do período que ficou trabalhando em sua residência? Sim ou não?

Resposta: Não, a reclamante não tem direito as horas extras porque o teletrabalho não gera horas extras **ou** está excluído do regime de duração horária. Indicação Art. 62, III, CLT.

O QUE NÃO FAZER!!!!

PN-SDC 120. SENTENÇA NORMATIVA. DURAÇÃO, POSSIBILIDADE E LIMITES (positivo) – Res. 176/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

A sentença normativa vigora, desde seu termo inicial até que sentença normativa, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho superveniente produza sua revogação, expressa ou tácita, respeitado, porém, o prazo máximo legal de quatro anos de vigência.

Negou recurso ordinário e negou agravo de instrumento

P.A alguma medida q pode se adotar?

sim. cabem embargos de declaração (art. 893-A, parte final CLT), e se mantida a decisão, mandado de segurança (Lei 12.016/2009) ou o manejo de reclamação conexional (art. 709, II, CLT). Isso porque cabem embargos para sanar manifesto equívoco na apreciação dos preâmbulos instrinsecos de diminuição de recurso. Se não movidos, considerando que o agravo de instrumento objetivo deslindar um recurso anterior cujo requerimento foi negado, não seria legítimo impedir o seu prosseguimento, caracterizando ofensa a direito líquido e certo, sendo cabível o mandado de segurança. Além disso, não se trata de ato tumultuário do homem andamento processual a conexional para corrigi-lo.

ção das partes em au-

ado – ausência do recla-

arecimento das partes:

art. 847, CLT

– mínimo de cinco dias:

ncia – mínimo 20 dias –

: art. 813, CLT

art. 848, CLT

art. 54 LC ^{123/06}
~~132~~

tínua: art. 849, CLT

UMA: art. 852-C, CLT

Microsem para - n' maine trabalho no gmp

→ Decisão definitiva - cabe R.O. e requer a tutela cautelar incidental para dar efeito suspensivo ao R.O. conforme Sum. 414, I TST, Saraiva, Linhares e Tonassi

- não computável no cálculo de indenização adicional: Súmula 242, TST
- pedido de demissão - devido: Súmula 157, TST

CLT • CF • CPC/2015
OJs • PNs • LEGIS

- penhora de dinheiro bível: Súmula 417, I, TST
- penhora de dinheiro banco: Súmula 417, I, TST
- prazo - contagem do o ratificou: OJ 127, STJ
- previsão legal: art. 5º, CF
- prova pré-constituída
- recurso - decisão do art. 895, I, CLT, e Súmula 413, TST
- recurso - decisão do constitucional: art. 1º, CF
- recurso - decisão do 102, III, CF
- tempestividade: 120 dias
- impugnado: art. 23, CF
- tutela antecipada - Súmula 414, II, TST

DEVEDORES TRABALHISTAS

- Regulamentação da expedição de Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT) e institui Banco Nacional de Devedores Trabalhistas: Res. 1470/2011, TST

DIÁRIA DE VIAGEM

- integração ao salário - ultrapassar 50%: art. 4º CLT; e Súmula 101, TST

DIGITADOR

- digitador equipara-se a datilógrafo: Súmula 34, TST
- intervalos - 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho: art. 72, CLT

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

- previsão constitucional: art. 1º, III, CF

DIPLOMA

- químico - revalidação diploma estrangeiro: art. 4º, CLT

DIREITO DE GREVE (VER GREVE)

DIREITOS SOCIAIS

- previsão constitucional: arts. 6º a 11, CF

DIRETOR

- eleito - sociedade anônima - contrato social: art. 269, TST

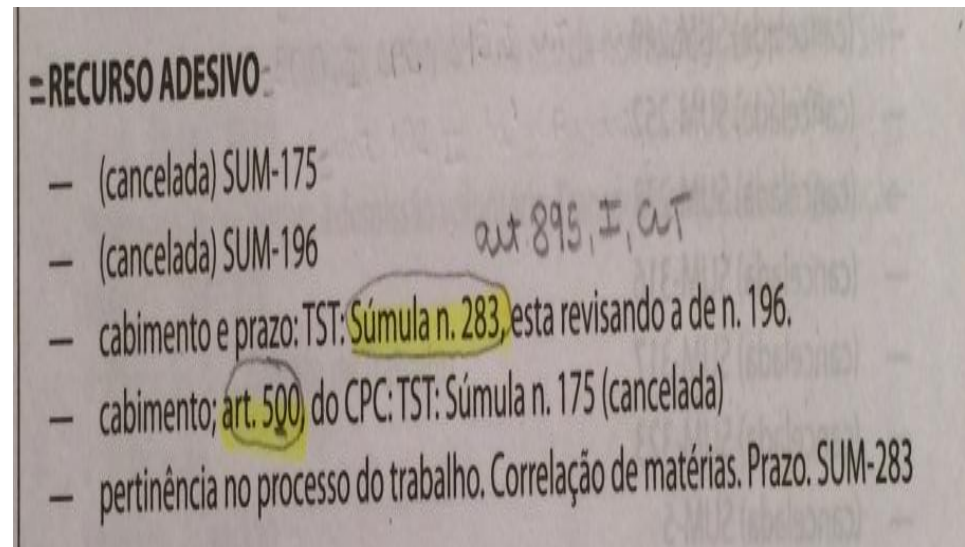
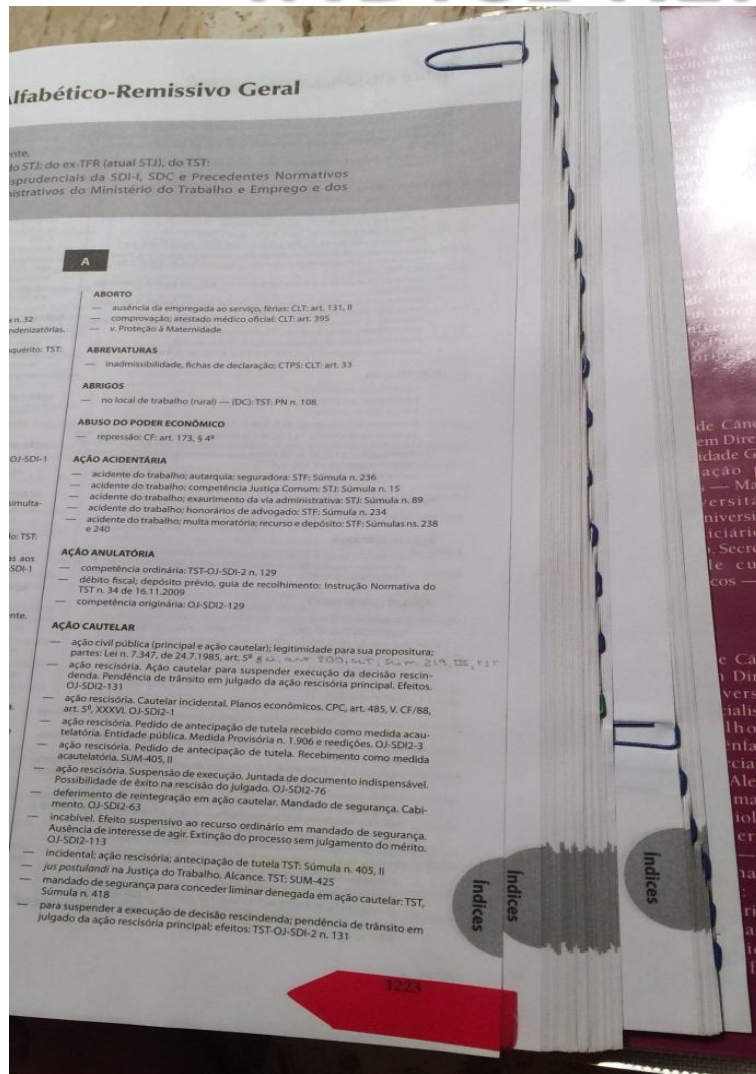
DIRIGENTE SINDICAL

- art. 8º, VIII, CF
- 365 591-1

o sendo decisão interlocutória, portanto, nos termos do art. 893, §1º CLT, a Sum 214 TST é irreversível de imediato. No entanto, a natureza de empregado sem estabilidade provisória no emprego, o qual tem direito líquido e certo de empregador, por não ter sido admitido em caráter definitivo, a medida judicial e de fato impugnação ao R.O. - Súmula 414, I, TST

→ Trabalho de caráter interdisciplinar, por não haver, nem adequação, e assim a impugnação do R.O. no prazo Sum.

ÍNDICE REMISSIVO NA CLT



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 98ª VARA DO TRABALHO
DE SALVADOR - BAHIA.

Processo nº.

Microempresa Tudo limpo Ltda, inscrip pessoa jurídica inscrita
sob CNPJ nº... com endereço rua... nº..., Bairro...
... cidade, Estado... e subordinadamente a Empre
sa pública de gerenciamento de Aportortos, pessoa
jurídica inscrita sob CNPJ nº... com endereço na
rua... nº..., cidade..., Estado..., vem por
intermêdia de seu advogado abaixo assinado
por interpor RECURSO ORDINÁRIO nos termos
Art 895, I da CLT, apresentado em Reclamação
Trabalhista de PAULO nacionalidade..., estado civi...
..., profissão..., residente e domiciliado a rua... nº...
..., Bairro... cidade..., Estado, fazendo-o pelos
razões em anexo e remetendo-o ao Tribunal
Regional do Trabalho 5ª Região.

21 Custas pagas nos termos art 788 de CLT
22 Depósito recursal recolhido nos termos 888 de CLT
23 Notificação de parte contrária para contrarrazões nos
24 termos Art 800 CLT

25

26

termos em que

27

pede e espere seguimento

28

cidade, dia, do mês, do Ano

29

ADVOGADO
DAB.

30

- PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte ré sofreu cerceamento de Defesa relativo à produção de provas, prejudicando as Empresas.

É que a parte compareceu à audiência e apresentou provas documentais, sendo negado o direito de na defesa apresentar prova pericial, não constitui revelia ou confissão, havendo prova pré-constituída, sendo a prova pré-constituída apresentada em documento elimina a revelia e a confissão Súmula 74 II TST, mesmo sob protesto do réu, lhes foi negado o direito de defesa quando uso do EPI. Súmula 74 II TST,

121 O reclamante requer o CONHECIMENTO do
122 presente recurso e seu posterior PROVIMEN-
123 TO acolhendo a preliminar de Ilegitimidade
124 de passiva, preliminar de cerceamento
125 da defesa com resolução do mérito, e
126 REFORMA DA DECISÃO por ser improcedente a decisão.
127 Requer o JULGAMENTO TOTALMENTE IMPROCE-
128 DENTE a pedido do Adicional de Insalubridade
129 de por não fazer jus, a impugnação do
130 pedido de correção monetária sob os setimo
131 salário por ser indevido, e impugnar
132 do defeito de representação com resolução
133 do mérito
134

135 Protesto provar o alegado por todos os meios
136 de prova em direito admitidos
137

138
139 Termos em que
140 fide e espera Provimento
141 Cridade, dia, do mês, do Ano
142

143 ADVOGADO
144 OAB.
145

DIREITO DO TRABALHO - PEÇA		
QUE SITO AVALIADO *	FAIXA DE VALORES	ATENDIMENTO AO QUESITO
Estrutura Petição de <u>interposição ao juiz de 1º grau</u> (0,10) e <u>razões recursais ao TRT</u> (0,10) Citação Art. 895, I, CLT (0,10)	0,00 / 0,10 / 0,20 / 0,30	0,1 ✗
Partes Indicação da recorrente - a empresa tomadora ou 2º ré (0,10) e do recorrido (0,10)	0,00 / 0,10 / 0,20	0
Preparo Indicação do recolhimento das <u>custas e depósito recursal</u> (0,20)	0,00 / 0,20	0 ✗
Fundamentação Cerceamento de defesa: Pelo indeferimento da prova testemunhal (0,30) Pelo indeferimento da perícia (0,30) Citação Art. 5º, LV, CF/88 OU Art. 845 CLT (0,10)	0,00 / 0,30 / 0,40 / 0,60 / 0,70	0
Insalubridade: Alegação de obrigatoriedade da perícia (0,40). Citação Art. 195, § 2º, CLT OU Art. 156 CPC OU OJ 278 (0,10).	0,00 / 0,40 / 0,50	0
EPI: Prova da neutralização da insalubridade por EPI (0,40). Citação Súmula 80 TST OU Art. 191, II, CLT (0,10).	0,00 / 0,40 / 0,50	0
Revelia: Inexistência da revelia porque microempresa pode se fazer representar por alguém que não seja empregado (0,60). Citação Súmula 377 TST OU Art. 54 LC 123/06 (0,10);	0,00 / 0,60 / 0,70	0
Responsabilidade subsidiária: Inexistência de responsabilidade subsidiária em razão da fiscalização contratual (0,60). Indicação Súmula 331, V, TST (0,10);	0,00 / 0,60 / 0,70	0
Correção monetária: Improcedência da correção monetária porque o pagamento respeitou a norma (0,60). Indicação Súmula 381 TST OU Art. 459 § 1º CLT (0,10).	0,00 / 0,60 / 0,70	0
Fechamento/requerimentos finais Requerimento de nulidade da sentença pelo indeferimento da prova testemunhal (0,10).	0,00 / 0,10	0
Requerimento de nulidade da sentença pelo indeferimento da prova pericial (0,10)	0,00 / 0,10	0
Requerimento de admissibilidade/ <u>conhecimento do recurso</u> (0,10)	0,00 / 0,10	0 ✗
Requerimento de provimento/ <u>reforma da decisão</u> (0,10)	0,00 / 0,10	0 ✗
<u>Local, data e advogado(a)</u> (0,10)	0,00 / 0,10	0 ✗
TOTAL		0,10

ESPELHO DE CORREÇÃO INDIVIDUAL - PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL RESULTADO PRELIMINAR

Descrição do exame
XXII EXAME DE ORDEM UNIFICADO - 2ª FASE

Inscrição	Nome do Examinando		
[REDACTED]	[REDACTED]		
Seccional OAB / CE	Área jurídica da prova prático profissional DIREITO ADMINISTRATIVO	Nota Final 0,00	Situação ELIMINADO (OCORRÊNCIA DURANTE A PROVA)

Motivo da eliminação

Examinanda eliminada portando material proibido ao utilizar o sanitário durante as provas. Dispõe o edital que: "3.6.21 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do Exame o examinando que, durante a sua realização: (...) b) utilizar-se de livros, dicionários, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro examinando" (...) "3.6.15.3.2 Bolsas, mochilas e outros pertences dos examinandos deverão igualmente permanecer ao lado ou embaixo da carteira/cadeira do examinando. Todos os materiais de estudo deverão ser devidamente guardados antes do início das provas, não podendo estar de posse dos examinandos quando do uso de sanitários durante a realização do Exame, sob pena de eliminação."

DOWNLOAD DO ESPELHO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL